

**YASMIDAR
NURHAYATI ISMID BINTI MOHD ISA
HAMIDAH BINTI MOHD ISA
lwn
MOHD YUSOF BIN MOHD IDRIS**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 03 Ogos 2021 bersamaan 24 Zulhijah 1442H]

Kes Mal No. 10000-099-0006-2021

[Permohonan Mengenepikan Perintah Injunksi di bawah Seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : Puan Siti Aishah Din & Associates daripada Tetuan Aishah Din & Associates.

Pegum Syarie Responden : Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh perayu-Perayu melalui Notis rayuan bertarikh 5 November 2012 terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor di dalam Kes Permohonan No: 10100-099-0359-2006 yang telah diberikan pada 24 Oktober 2012.

[2] Perayu-Perayu telah dihubungi melalui wakil Pegum Syarie pada 13 Jun 2013 memaklumkan bahawa Borang MS 30 (Notis bahawa Salinan diperakui bagi Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman) telah disediakan, walaubagaimanapun

tiada sebarang tindakan daripada pihak Perayu-Perayu melalui Peguam Syarie yang dilantik. Perayu-Perayu sekali lagi telah dihubungi melalui Peguam Syarie pada 25 Mac 2016 bagi mendapatkan pengesahan sama ada Perayu-Perayu masih berminat untuk meneruskan kes rayuan atau sebaliknya malangnya masih tiada sebarang tindakan daripada Perayu-Perayu melalui Peguam Syarie mereka.

[3] Notis Tunjuk Sebab telah dihantar kepada Perayu-Perayu melalui Peguam Syarie pada 8 Mac 2021 bagi menyatakan sebab mengapa kes rayuan Perayu-Perayu tidak boleh dibatalkan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh penerimaan notis tersebut seperti mana yang diperuntukkan di dalam Arahan Amalan Mahkamah Syariah No 12 Tahun 2004. Perayu-Perayu tidak memberikan sebarang maklumbalas berkaitan Notis Tunjuk Sebab tersebut.

[4] Pada prosiding rayuan pada hari ini 3 Ogos 2021, kedua-dua pihak Perayu-Perayu dan/atau wakil gagal hadir untuk menunjukkan sebab mengapa kes rayuan ini tidak wajar dibatalkan.

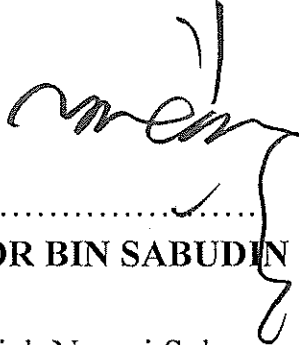
[5] Berdasarkan situasi tersebut, kami berpuas hati menyatakan Pihak Perayu-Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan rayuan ini dan kami berpendapat bahawa rayuan Perayu-Perayu ini wajar dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti prosiding kes rayuan maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Kes Rayuan No: 10000-099-0006-2021 adalah DIBATALKAN.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 24 Oktober 2012 dalam kes No. 10100-099-0359-2006 adalah **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

